

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（宅建業法・第 4 回）

第 1 部：問題編 / 最新法令準拠

問 1 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者 A の免許の効力等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A が、甲県内の事務所をすべて廃止して乙県内に事務所を移転し、乙県知事の免許を受けたときは、甲県知事の免許は、その効力を失う。
- イ. A が、乙県内に新たに事務所を設置して国土交通大臣の免許を受けた場合、その免許の有効期間は、甲県知事の免許の有効期間の残存期間とされる。
- ウ. A が免許の更新の申請をしたが、従前の免許の有効期間の満了の日までに処分がされず、その後に更新の処分がされた場合、更新後の免許の有効期間は、更新の処分がされた日から起算して 5 年である。
- エ. A が業務の全部の停止の処分を受けた場合、A の免許の有効期間は、その停止の期間に相当する期間だけ延長される。

問 2 次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、免許を受けることができないものはいくつあるか。

- a. 法人 A の役員 B が、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 3 年を経過した場合における法人 A
 - b. 個人 C が、拘禁刑 1 年・刑の全部の執行猶予 3 年の判決を受け、その猶予期間中である場合における個人 C
 - c. 不正の手段により免許を取得したとして免許を取り消された法人について、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前 60 日以内にその法人の役員であった者 D が、当該取消しの日から 3 年を経過した時点で政令で定める使用人となっている法人 E
 - d. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 F で、その法定代理人 G が欠格事由に該当しない場合における未成年者 F
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 3 甲県で実施された宅地建物取引士資格試験に合格した A で、乙県に住所を有するもの（以下この問において「A」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A は、甲県知事の登録を受けることができるが、住所地である乙県知事の登録を受けることはできない。
- イ. A が甲県知事の登録を受けた後、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務することとなった場合、A は、甲県知事の登録を受けたまま、重ねて乙県知事の登録を受けることができる。
- ウ. A が、試験に合格した後、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 3 年を経過した場合、A は、登録を受けることができる。
- エ. A が登録を受けた後、宅地建物取引業者 B に専任の宅地建物取引士として勤務することとなった場合、A は、その日から 30 日以内に、B の商号又は名称及び免許証番号について変更の登録を申請しなければならない。

問 4 宅地建物取引士証（以下この問において「宅建士証」という。）に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 宅建士証の有効期間が満了し、その更新を受けていない者であっても、登録を受けている以上、宅地建物取引士として重要事項の説明をすることができる。
 - b. 宅地建物取引士が宅建士証の有効期間の更新を受けなかった場合であっても、そのことのみを理由として登録が消除されることはない。
 - c. 宅地建物取引士は、氏名又は住所を変更したときは、変更の登録の申請とあわせて、宅建士証の書換え交付を申請しなければならない。
 - d. 宅建士証の交付を受けようとする者が受講しなければならない講習は、国土交通大臣が指定する講習である。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 5 営業保証金と宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）の弁済業務保証金とを比較した次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 営業保証金は宅地建物取引業者がその主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、弁済業務保証金は保証協会が法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託する。
 - b. 営業保証金は一定の有価証券をもって供託することができるが、保証協会の社員が保証協会に納付する弁済業務保証金分担金は、金銭で納付しなければならない。
 - c. 営業保証金の還付により不足が生じた宅地建物取引業者は、免許権者から通知を受けた日から 2 週間以内に不足額を供託しなければならないが、弁済業務保証金の還付に係る社員は、保証協会から通知を受けた日から 2 週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
 - d. 営業保証金の還付を受けるために保証協会の認証を受ける必要はないが、弁済業務保証金の還付を受けるためには保証協会の認証を受けなければならない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 6 宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 保証協会は、宅地建物取引業者のみを社員とする一般社団法人で国土交通大臣の指定を受けたものであるが、宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し又は従事しようとする者に対する研修を行うことは、その必須の業務とはされていない。
- イ. 保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決について必要があると認めるときであっても、当該社員に対し、資料の提出を求めることはできない。
- ウ. 一の保証協会の社員である宅地建物取引業者は、他の保証協会の社員を兼ねることができる。
- エ. 保証協会は、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成等の業務を行うことができる。

問 7 宅地建物取引業者 A が、令和 8 年 11 月 2 日（月曜日）に、B との間で B 所有の宅地の売却について専属専任媒介契約（以下この問において「本件契約」という。）を締結した場合に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば（A の休業日はないものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. A は、令和 8 年 11 月 7 日までに、当該宅地を指定流通機構に登録しなければならない。
 - b. A は、B に対し、本件契約に係る業務の処理状況を 1 週間に 1 回以上報告しなければならないが、この報告は書面により行わなければならない。
 - c. 本件契約には、B が、A が探索した相手方以外の者と売買の契約を締結したときの措置を定めなければならないが、その措置は宅地建物取引業法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面の記載事項である。
 - d. 本件契約の有効期間を 2 か月と定めた場合には、有効期間の満了に際して B から更新の申出があっても、本件契約を更新することはできない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 8 宅地建物取引業者の広告及び契約締結時期の制限に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者は、宅地の売買に関する広告において取引態様の別を明示していれば、その広告を見た者から売買に関する注文を受けたときに、改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。
- イ. 宅地建物取引業者は、都市計画法の開発許可を申請中の宅地について、開発許可を受けることを停止条件とする特約を付したとしても、自ら売主として当該宅地の売買契約を締結することはできない。
- ウ. 宅地建物取引業法の誇大広告等の禁止の規定は、インターネットを利用する方法による広告には適用されない。
- エ. 宅地建物取引業者は、建築確認の申請中である建物について、建築確認の申請中である旨を表示すれば、当該建物の売買に関する広告をすることができる。

問 9 宅地建物取引業者が区分所有建物（建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。）の売買、交換又は貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定によれば（令和8年4月1日施行の同法施行規則の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 区分所有建物の交換の媒介を行う場合には、当該一棟の建物の管理者等がマンション管理業者であるか否かを説明する必要はない。
- イ. 区分所有建物の売買の媒介を行う場合において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、その案について説明する必要はない。
- ウ. 当該一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容は、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合にも説明しなければならない。
- エ. 区分所有建物の売買の媒介を行う場合において、当該一棟の建物の共用部分に関する規約の定め（その案を含む。）があるときは、その内容を説明しなければならない。

問 10 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 当該宅地が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された宅地造成等工事規制区域内にあるときは、同法に基づく許可等の制限の概要を説明しなければならない。
 - b. 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
 - c. 当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
 - d. 当該宅地の代金の額を説明しなければならない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 11 宅地建物取引業者が媒介を行い契約が成立した場合における宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面（以下この問において「37条書面」という。）に関し、次のa～dの事項のうち、同法の規定によれば、37条書面に記載しなければならないものはいくつあるか。

- a. 建物の売買の媒介を行った場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときの、その内容
 - b. 宅地の売買の媒介を行った場合において、契約の解除に関する定めがあるときの、その内容
 - c. 建物の貸借の媒介を行った場合における、当該建物を特定するために必要な表示
 - d. 既存の建物の売買の媒介を行った場合における、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 12 宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明（以下この問において「重要事項説明」という。）と同法第37条の規定に基づく書面（以下この問において「37条書面」という。）とを比較した次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

- a. 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的は、重要事項説明の対象であり、その定めがあるときは37条書面の記載事項でもある。
 - b. 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、37条書面においては定めがあるときに記載しなければならないが、重要事項説明の対象ではない。
 - c. 建物の売買において、移転登記の申請の時期は37条書面の記載事項であるが、重要事項説明の対象ではない。
 - d. 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置の概要は、37条書面の記載事項である。
- ア. a、b
イ. a、c
ウ. b、d
エ. c、d

問 13 宅地建物取引業者 A（消費税課税事業者）が売主から宅地又は建物の売買の媒介の依頼を受けて契約を成立させた場合に、A が売主から受領できる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば（代金はいずれも消費税等相当額を含まないものとし、令和 6 年 7 月 1 日施行の報酬告示の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 代金 800 万円の空家の売買の媒介の場合、通常の計算方法による報酬の上限額と、低廉な空家等の売買に関する特例を適用した場合の報酬の上限額は、いずれも 33 万円である。
- イ. 代金 300 万円の宅地の売買の媒介について、低廉な空家等の売買に関する特例を適用する場合であっても、A が売主から受領することができる報酬の上限額は 15 万 4,000 円である。
- ウ. 代金 300 万円の宅地の売買の媒介について、低廉な空家等の売買に関する特例による報酬を受けることにつき、あらかじめ売主に対して説明し合意を得ていなかった場合であっても、A は売主から 33 万円を受領することができる。
- エ. 代金 200 万円の宅地の売買の媒介について、通常の計算方法による報酬の上限額は、8 万 8,000 円である。

問 14 宅地建物取引業者 A（消費税課税事業者）が、貸主 B 及び借主 C の双方から媒介の依頼を受け、B 所有の事務所用建物について、借賃月額 20 万円、保証金 300 万円（契約終了時に全額返還されるもの）（いずれも消費税等相当額を含まない。）とする賃貸借契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A は、B 及び C から、それぞれ 22 万円、合計 44 万円を報酬として受領することができる。
- イ. A は、保証金 300 万円を売買に係る代金の額とみなして、報酬の額を計算することができる。
- ウ. A は、B から 22 万円を報酬として受領し、C からは報酬を受領しないこととすることができる。
- エ. 当該建物は居住用ではないから、A は、B 及び C の承諾の有無にかかわらず、それぞれから 22 万円を上限として報酬を受領することができる。

問 15 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主 B との間で建物の売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の a～d の記述のうち、同法の規定によれば（A は、B に対し、クーリング・オフについて書面で告げているものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. B が、A の事務所で買受けの申込みをし、翌日、A の申出により B の自宅で売買契約を締結した場合、B は、当該契約を解除することができない。
 - b. B が、喫茶店で買受けの申込みをし、翌日、A の事務所で売買契約を締結した場合、B は、クーリング・オフについて告げられた日から起算して 8 日以内であれば、当該契約を解除することができる。
 - c. A が、宅地建物取引業者 C に当該建物の販売の代理を依頼し、B が C の事務所で買受けの申込みをして売買契約を締結した場合、B は、当該契約を解除することができない。
 - d. B が、ホテルのロビーで買受けの申込みをして売買契約を締結し、当該建物の引渡しを受けたが代金の一部を支払っていない場合、B は、クーリング・オフについて告げられた日から 8 日以内であっても、当該契約を解除することができない。
- ア. 一つ
 - イ. 二つ
 - ウ. 三つ
 - エ. 四つ

問 16 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主 B との間で宅地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A は、宅地建物取引業者でない C が所有する宅地について、C との間で当該宅地を取得する契約の予約を締結しているときは、B との間で当該宅地の売買契約を締結することができる。
- イ. AB 間で、B の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額の予定を代金の額の 10 分の 3 と定めた場合、その損害賠償の額の予定に関する特約は、全体として無効となる。
- ウ. A が B から受領した手付が代金の額の 10 分の 2 以下である場合には、AB 間で、当該手付は違約手付であって解約手付としての性質を有しない旨の特約を有効に定めることができる。
- エ. AB 間で、A が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う通知期間を「引渡しの日から 1 年」とする特約は、B にとって民法の規定より不利とはいえないから、有効である。

問 17 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主 B との間で、建築工事完了前のマンションを代金 5,000 万円で売買する契約を締結する場合に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. A が、手付金等の保全措置を講じずに、手付金として 250 万円を受領することは、法に違反しない。
- b. AB 間で、A が契約不適合責任を負う通知期間を「引渡しの日から 2 年間」とする特約を定めることは、法に違反しない。
- c. AB 間で、債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の額を合算して 1,000 万円と定めることは、法に違反しない。
- d. A が、手付金等の保全措置を講じた上で、B の承諾を得て、手付金として 1,200 万円を受領することは、法に違反しない。

ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 18 宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば（令和 7 年 4 月 1 日施行の同法施行規則の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者は、事務所ごとに掲げる標識に、当該事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。
- イ. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者でない相手方に対して、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。
- ウ. 営業保証金を供託した供託所等の説明は、宅地建物取引士がしなければならず、また、書面を交付して行わなければならない。
- エ. 宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、相手方が宅地建物取引業者である場合であっても、社員である旨及び当該保証協会の名称等を説明しなければならない。

問 19 宅地建物取引業者に対する監督処分等に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- b. 都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が業務の停止の処分に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消さなければならない。
- c. 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して業務の停止の処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。
- d. 国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第 35 条の規定に違反したことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 20 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を販売する場合における特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結（以下この問において「資力確保措置」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、基準日から 3 週間以内に、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- イ. 資力確保措置の状況の届出に係る基準日は、毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日の年 2 回である。
- ウ. A は、資力確保措置の状況についての届出をしなかった場合、基準日の翌日から起算して 30 日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
- エ. 資力確保措置の対象となる新築住宅とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から 2 年を経過していないものをいい、既に人の居住の用に供したことがあるかどうかは問わない。